

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ย นาย สมควร หรือ จ้อยด กลิ่น ประมูล
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 337, มาตรา 339, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

ในการกระทำความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 กับพวก ร่วมกัน
ขู่บังคับให้โจทก์ร่วมลงลายมือในเช็ค สั่งจ่ายเงินให้จำเลยกับพวกแต่ เจตนาของ
จำเลยกับพวกประสงค์ที่จะเอาทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปในทันทีนั้นเองเพราะขณะที่
จำเลยที่ 3 กับพวกนำเช็ค ไปเบิกเงินที่ธนาคาร โจทก์ร่วมยังถูก จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับ
พวกที่หลอกลวง ดัก ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือให้พ้นจาก
การจับกุมเท่านั้น อันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานปล้นทรัพย์การกระทำของ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงไม่เป็นความผิดฐาน กรรโชก ในคดีที่รวมพิจารณา 2
สำนวน จำเลยสำนวนหนึ่งฎีกาเมื่อการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐาน
กรรโชก ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องข้อหากรรโชกตลอดไปถึง จำเลยอีก
สำนวนหนึ่งซึ่ง ถูกฟ้องข้อหาเดียวกันที่มีได้ฎีกาได้ เพราะการกระทำดังกล่าวเป็น
เหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
ประกอบด้วย มาตรา 225.

ในการกระทำความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 กับพวกร่วมกัน ชูบังคับให้โจทก์ร่วมลงลายมือในเช็ค สั่งจ่ายเงินให้จำเลยกับพวกแต่ เจตนาของ จำเลยกับพวกประสงค์ที่จะเอาทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปในทันทีนั้นเองเพราะขณะที่ จำเลยที่ 3 กับพวกนำเช็ค ไปเบิกเงินที่ธนาคาร โจทก์ร่วมยังถูก จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับ พวกที่หลอควบคุม ตัว ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือให้พ้นจาก การจับกุมเท่านั้น อันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานปล้นทรัพย์การกระทำของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงไม่เป็นความผิดฐาน กรรโชก ในคดีที่รวมพิจารณา 2 ส่วน จำเลยส่วนหนึ่งฎีกาเมื่อการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐาน กรรโชก ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องข้อหากรรโชกตลอดไปถึง จำเลยอีก ส่วนหนึ่งซึ่ง ถูกฟ้องข้อหาเดียวกันที่มีได้ฎีกาได้ เพราะการกระทำดังกล่าวเป็น เหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ